Responsabilidade dos membros das Turmas Julgadoras

Mas os membros da JARI e das Turmas Julgadoras são agentes públicos?

O julgador pode sim ser responsabilizado por suas decisões, pois ocupa a função de agente público, na forma do que determina o art. 2º[1] da Lei 8.429/92, mesmo que exerça a função sem remuneração, vejamos.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 1º, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever de todos os órgãos e componentes do Sistema Nacional de Trânsito:

Art. 1º, §2,º do CTB:

> *§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do **Sistema Nacional de Trânsito**, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.*

E os órgãos e entidades que compõem o SNT, respondem objetivamente por danos causados aos cidadãos, sempre que houver ação, omissão ou erro na execução de programas, projetos e serviços, de acordo com o mesmo artigo 1º, em seu parágrafo 3º:

> *3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, **objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução** e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.*

E uma das finalidades dos órgãos e entidades que compõem o SNT é justamente o exercício da fiscalização e julgamento das infrações e recursos de multa, de acordo com o artigo 5º, do Código de Trânsito Brasileiro:

> *Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização**, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades**.*

Portanto, já é possível entender que as JARIs exercem atividade estatal e são relacionadas como componentes do Sistema Nacional de Trânsito, ao lado do CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIFE, DETRAN, SECRETARIAS DE TRÂNSITO e POLICIAS MILITARES e RODOVIÁRIAS, nos termos do art. 7º do CTB.

Assim, os membros dessas Juntas Administrativas, apesar de não serem servidores públicos, **exercem função pública**, podendo sim responder pelos seus atos, inclusive pelos **crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade**, ainda mais pelo fato de que o próprio Código de Trânsito Brasileiro já traz a previsão de que os componentes do SNT respondem objetivamente pelos danos causados aos cidadãos.

---

[1] *Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei.*

Com a leitura dos trechos legais a seguir, a finalidade da aula é mostrar **como você pode ser combativo a denunciar** condutas reiteradas de violação ao Princípio da Legalidade e também de improbidade administrativa ao Ministério Público, para que este apure a violação do exercício do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, bem como o excesso de custos ao erário público.

Vejamos:

- **LINDB - Art. 28**

> *Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.*

O dolo é difícil de configurar, pois é a vontade de decidir daquele jeito. Porém o erro grosseiro é evidente, principalmente quando estamos diante de um julgamento genérico de uma ou duas linhas, sem qualquer exposição de fatos e fundamentos para aquela decisão.

Ora, o julgador, pela função que ele ocupa, sabe muito bem que ele **DEVE fundamentar** suas decisões, como vimos na aula passada.

- **Lei 8.429/92 - Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da administração pública**

> *Art. 11. Constitui **ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão** dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de **legalidade**, caracterizada por uma das seguintes condutas:*

Vale dizer que o rol do art. 11 é exemplificativo.

- **Lei 8.027/90 - Normas de conduta dos servidores públicos (Deveres e faltas administrativas)**

> *Art. 2º São deveres dos servidores públicos civis:*
> *I - exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função;*
> *[…]*
> *III - observar as normas legais e regulamentares;*
>
> ***
>
> *Art. 5º São faltas administrativas, puníveis com a pena de demissão, a bem do serviço público:*
> *[…]*
> *Parágrafo único. A penalidade de demissão também será aplicada nos seguintes casos:*
> *I - improbidade administrativa;*
> *[…]*
> *IV - procedimento desidioso, assim entendido a falta ao dever de diligência no cumprimento de suas atribuições;*

Configura abuso de autoridade?

A questão a ser discutida é, se os julgadores, mesmo estando em posse de documentos que comprovam a inocência do condutor e o não cometimento da infração, deixa de julgar e **determina a continuidade do processo administrativo punitivo**, nesses casos os seus membros (especialmente o relator) podem ser incursos na Lei de Abuso de Autoridade[2]?

A Lei 13.869, mais conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico sob o fundamento de ser uma ferramenta para destinada a resguardar direitos e garantias fundamentais de ordem constitucional ou infraconstitucional do cidadão, limitando os atos praticados pelos agentes públicos, evitando a pratica de condutas abusivas, fora de suas prerrogativas e que prejudiquem o administrado por mero capricho ou satisfação pessoal ou para benefício próprio ou de terceiros.

Como vimos, os julgadores se equiparam a agente público.

Para ser considerado como CRIME, a conduta praticada deve ser DOLOSA, ou seja, o agente **deve ter a intensão de prejudicar o cidadão**, para obter benefício em causa própria ou para terceiros ou ainda praticar a conduta por mero capricho ou satisfação pessoal, conforme parágrafo único do artigo 1º, da Lei de Abuso de Autoridade:

> *Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.*
> *1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.*

Constituem, portanto, elementos subjetivos dos crimes previstos na Lei e devem serem analisados separadamente.

Causa Própria ou de Terceiro

Em causa própria, é conduta impossível de ser praticada pelos membros da JARI, já que em suas decisões não há qualquer possibilidade de obtenção de vantagens indevidas, ficando o prejuízo apenas com o condutor considerado como infrator, portanto, não há como configurar o dolo em relação a esse elemento subjetivo.

Em benefício de terceiros, é conduta que pode ser caracterizada quando o indeferimento do recurso administrativo tem como escopo **garantir a arrecadação dos valores das multas pelo órgão executivo de trânsito**, quer seja na esfera estadual quanto municipal.

A título de exemplo, um aparelho metrológico não metrológico, instalado de forma irregular ou sem seguir os critérios técnicos estabelecidos em resolução do CONTRAN ou em portarias do INMETRO e que sabidamente está sendo utilizado para constatar infrações de trânsito, mas cujos recursos administrativos não estão sendo deferidos, sob pena de ocasionarem o cancelamento de todas as autuações lavradas com base nesse aparelho.

Nesse caso, o indeferimento dos recursos tem a finalidade de garantir a arrecadação e a manutenção do uso desse aparelho, ainda que de forma irregular, podendo ser interpretado

---

[2] https://academiadodireitodetransito.com/2021/12/10/decisoes-das-jari-e-lei-de-abuso-de-autoridade/

como um Abuso de Autoridade, em benefício de um terceiro, que no caso seria a administração pública.

Mero Capricho ou Satisfação Pessoal

O terceiro elemento subjetivo dos crimes de abuso de autoridade é quando praticadas por "mero capricho", que apesar de ser uma conduta genérica, pode ser sintetizada da seguinte forma, partindo do conceito contido no dicionário Aurélio:

> ***Significado de Mero***
> *Adjetivo;*
> *Sem mistura nem alteração; puro, genuíno. De teor comum, simples; Desprovido de complexidade; Banal. De natureza inopinada; Imprevisto, extraordinário.*
> *Etimologia (origem da palavra* **mero***). De origem questionável.*
>
> ***Significado de Capricho***
> *Substantivo masculino;*
> *Vontade súbita que aparece sem razão alguma; Birra, teimosia. Obstinação injustificada em alguma coisa; Capricheira. Alteração repentina de comportamento; Inconstância. Aplicação na realização de alguma coisa; Esmero. Mudança sem razão aparente; Irregularidade, variabilidade.*
> *Etimologia (origem da palavra* **capricho***). Do italiano capriccio.*

Assim, o mero capricho pode ser entendimento objetivamente como **"A simples vontade ou obstinação de alguém em fazer alguma coisa de forma injustificada, por simples teimosia".**

Analisados os requisitos separadamente, podemos admitir que, sempre que os julgadores, ignorando os elementos contidos no processo administrativo, indeferem o pedido de cancelamento, de forma volitiva, fundamentando sua decisão apenas com base no princípio da presunção de legalidade e veracidade, parece evidente que existe uma "má vontade", uma "teimosia" injustificada em manter a penalidade, prejudicando o condutor e beneficiando o órgão público, o que caracteriza o abuso de autoridade por essas pessoas, que compõem a Junta Administrativa.

Mas, se esse for o caso, em qual crime incorreriam?

A Lei 13.869 traz uma série de tipificações criminais que podem ser aplicadas ao caso em apreço, começando pelo artigo 7º:

> *Art. 7º As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal.*

O artigo deixa claro que, sendo condenado, o abuso de autoridade restará evidente, o que dará ensejo à busca pela **indenização pelo dano moral decorrente do abuso.**

Não se trata, portanto, de mero dissabor. Se um crime foi cometido contra a pessoa, esta tem o direito de ser indenizada.

Já no artigo 27, temos as situações que remetem ao processo administrativo punitivo:

> *Art. 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa:*
> *Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.*
> *Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.*

Aqui, vou fazer um adendo: O crime previsto no artigo 27 é um delito de natureza própria, só pode ser imputado a quem tem atribuição de requisitar ou instaurar procedimento administrativo.

E "quem" requisita a instauração do processo administrativo contra o condutor é o agente fiscalizador que constata a "suposta" infração, através da lavratura do auto de infração, portanto, ele (agente de trânsito) também pode responder pelo abuso de autoridade.

E "quem" instaura o processo administrativo é a autoridade de trânsito, através da análise do auto de infração e aplicação da penalidade, prevista no artigo 281.

Nesses termos, parece evidente que a Autoridade de Trânsito também pode responder pelo crime de abuso de autoridade.

Passemos, portanto, ao objeto específico, que é o julgamento do recurso e indeferimento do pedido de cancelamento pela JARI.

Se de um lado, requisitar a instauração (agente de trânsito) ou instaurar (autoridade de trânsito) processo administrativo desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de infração administrativa é um crime, da mesma forma dar continuidade ao processo promovendo a persecução administrativa punitiva também é crime previsto na Lei 13.869:

> *Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente:*
> *Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.*

A palavra "proceder" é sinônimo de "dar seguimento", "dar resultado", "continuar" a persecução administrativa, sem justa causa ou contra quem se sabe inocente.

Nesse passo, o recurso em 1ª instância, direcionado à JARI, tem como objeto a decisão da autoridade de trânsito em instaurar o processo administrativo, ou seja, cabe à JARI analisar o auto de infração, as alegações de mérito, os fundamentos jurídicos e as provas apresentadas no processo, para decidir "quem" tem razão, deferindo o pedido e declarando a inocência ou a justa causa no cancelamento da penalidade ou indeferindo o pedido e declarando a falta da justa causa ao pedido de cancelamento.

Portanto, na medida em que deixa de analisar as razões de mérito alegadas pelo condutor, procedendo a persecução da penalidade administrativa, sem fundamentar a decisão ou sendo apresentadas provas da inocência do condutor, demonstrando que não foi ele "quem" cometeu a infração, sendo indeferido o pedido pela JARI, caracterizado estará o crime previsto no artigo 30.

> *Art. 3º Os crimes previstos nesta Lei são de **ação penal pública incondicionada**.*

E quais seriam os efeitos de uma eventual condenação? Essa questão também foi prevista pela Lei 13.869:

> *Art. 4º São efeitos da condenação:*
> *I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;*
> *II – a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 (um) a 5 (cinco) anos;*
> *III – a perda do cargo, do mandato ou da função pública.*

Então, no mínimo, ainda que o membro da JARI não perca seu cargo ou mandato, a condenação em indenização por danos morais já seria devida no caso de uma condenação.

Por isso, vale como reflexão, tanto daqueles que recorreram contra as penalidades de trânsito demonstrando sua inocência, quanto dos membros das JARIs que julgarão esses processos.